サービスパートナー契約書

甲：株式会社Break through（以下「甲」といいます）

乙：株式会社DellaForce（以下「乙」といいます）

甲及び乙（以下、「当事者」といいます）は、第1条に定める各サービス（以下、「本サービス」といいます。）を甲が販売することを目的として、以下の通り本契約を締結します。

第1条（取扱サービス）

1. 甲の取扱うサービスは、別紙に定めるものとします。
2. 甲及び乙は、合意により、前項のサービスを追加または変更することができます。

第2条（契約期間及び解約）

本契約の有効期間は、本契約締結日から 1 年間とする。ただし、契約満了1ヶ月前までに甲および乙いずれからも書面による契約終了の申し入れがない限り、本契約の有効期間は自動的に 1 年間延長するものとし、以降も同様とする。

第3条（料金及び請求）

1. 甲は、乙に対し、別紙に定める対価を支払うものとします。
2. 請求に関しては月末締め翌月25日払いとします。また乙は甲に対し請求書を発行し乙の指定口座へ指定日までに支払うものとします。なお、支払に要する費用は、甲の負担とします。
3. 乙の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを利用することができなくなった場合であっても、利用料金の減額・返還、損害賠償を含め、乙は一切の責任を負わないものとします。
4. 乙は、甲が乙に対して支払った利用料金を、理由の如何に関わらず、一切返金しないものとします。

第4条（遅延損害金）

乙は、甲が前条に基づく債務の支払を遅延したときは、甲に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。

第5条（契約内容の確認と同意）

1. 甲は、本契約書の提出をもって申込みを完了し、以下に記載される契約内容に同意するものとします。
2. 乙は、申込みを乙の任意の基準及び判断により審査するものとし、お客様に対して理由を提示することなく、かつ、何らの責任を負うことなく、当該申込みを拒否することができるも のとします。
3. 甲は、乙が指定する資料又は乙の承認を得た資料を使用して、本契約に基づき、お客様への本サービスの勧誘を行うものとします。
4. 甲は、前項の勧誘を行う際、お客様との間で、乙を拘束するいかなる表明、保証又は合意等を行ってはなりません。

5ed4a9fb6a83b0ae263edaea988473eb

5. 甲は、前2項に定めるもののほか、勧誘を行うにあたり、乙から方法等について指示があった場合には、当該指示を遵守するものとします。

第6条（本サービス・契約の変更）

1. 乙は、本サービスの内容を変更することができるものとします。
2. 乙は、前項に基づき本サービスの内容を変更した場合、変更後の本サービスの内容を甲に乙が指定する方法により通知するものとします。
3. 本サービスの内容が変更された場合、変更後の本サービスの内容が適用されるも のとします。
4. 乙は、本サービスの一部又は全部を変更又は廃止することができるものとします。

第7条（違約金）

1. 契約期間内での解約を甲が希望する場合は、甲は、解約日までに違約金を乙に支払います。違約金は別紙に定める通りです。ただし、別途甲と乙とが合意した場合にはこの限りではありません。
2. 乙は、乙の被った損害の額が前項に定める違約金を超える場合は、超えた損害の額を甲に請求することができます。

第8条（成果の保証）

乙は、本サービスによる成果を保証しません。

第9条（損害賠償）

本サービスを利用することで、万が一甲または甲に関係する第三者に何らかの損害が発生した場合、損害・賠償について乙が関与しない部分においては一切の責任を負わないものとし、甲が自らの責任で解決するものとします。

第10条（外部環境の変化）

地図情報提供サービスの仕様変更、検索エンジンの仕様変更その他の外部環境の変化をはじめとする諸事情により本サービスの提供が困難と乙が判断した場合、本サービスの内容の変更または対策を終了させていただきます。

第11条（権利の帰属）

本サービスに関する知的財産権は、乙に帰属します。本サービスおよび本サービスに関して乙が提供する一切の情報は、乙に帰属するものとし、甲は、本サービス利用以外の目的での利用等の一切の行為をすることはできません。

第12条（秘密保持）

当事者は、本契約に関連して相手方から提供された書面による秘密情報を厳守し、第三者に漏洩・開示しないものとします。但し、以下の各号に該当する情報については、秘密情報から除くものとします。

（1）既に公知公用の情報

（2）開示を受ける以前に受領者が自己において既に所有していた情報

（3）受領者は開示者から書面により機密保持の対象から除外する旨の承諾を得た情報

（4）正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく入手した情報

（5）受領者が開示者から開示を受けた情報によらず独自に開発した情報

（6）法令又は監督官庁の規則等の定めにより開示が強制される情報

第13条（本サービスの提供の停止及び利用契約の解除）

1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供を停止し、または本サービスに関する利用契約を解除することができるものとします。

①甲が、本サービスに関する利用料金の支払いを一度でも怠ったとき。

②甲が、申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき。

③甲が、本契約の規定に違反するおそれがあると乙が判断したとき、もしくは違反したとき。

④甲が、差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立を受け、又は公租公課滞納による処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。

⑤甲が、会社更生手続の開始、民事再生、破産若しくは競売を申し立てられ、又は自ら民事再生の開始、会社更生手続の開始若しくは破産の申立をしたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。

⑥解散決議をしたとき又は死亡したとき。

⑦支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。

⑧資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと乙が認めたとき。

⑨法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象（捜査報道がされた場合を含む）となり、乙に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。

⑩反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。

⑪甲が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。

⑫乙が甲に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。

⑬前各号に掲げる事項の他、甲の責めに帰すべき事由により、乙の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき。

2. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに本サービスに関する利用規約を解除することができるものとします。

①乙が、本契約の規定に違反するおそれがあると甲が判断したとき、もしくは違反したとき。

②乙が、差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立を受け、又は公租公課滞納による処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。

③乙が、会社更生手続の開始、民事再生、破産若しくは競売を申し立てられ、又は自ら民事再生の開始、会社更生手続の開始若しくは破産の申立をしたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。

④解散決議をしたとき又は死亡したとき。

⑤法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象（捜査報道がされた場合を含む）となり、甲に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。

⑥反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。

⑦乙が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。

⑧甲が乙に対して本サービスを利用することが不適当と判断したとき。

⑨前各号に掲げる事項の他、乙の責めに帰すべき事由により、甲の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき。

第14条（契約の譲渡）

当事者は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位及び本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡・移転・担保設定等することはできません。

第15条（管轄裁判所）

本契約に関する紛争については、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第16条（協議事項）

本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合は、当事者協議の上、信義誠実をもって解決するものとします。

第17条（二次店の取次契約）

1. 甲は、本サービスを二次店を通じて提供することができるものとします。
2. 甲は、二次店に対して、本契約に基づく甲の権利義務を遵守させる責任を負います。二次店が本契約に違反する行為を行った場合、甲は乙に対し、その違反行為による損害を賠償するものとします。
3. 甲は、二次店との取次契約において、本契約と矛盾する内容を含まないことを確認し、また二次店が本サービスの提供に関して適切なサービス品質を維持するよう努めるものとします。
4. 乙は、二次店に対する本サービスの提供に関して、甲に対して一切の責任を負わないものとします。甲は、二次店との取次契約に関連して発生する一切のトラブルや紛争を自己の責任で解決するものとし、乙に対して迷惑をかけないよう努めます。

第18条（禁止事項）

甲は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

1　第三者又は乙の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。

2　第三者又は乙の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。

3　第三者又は乙の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。

4　第三者又は乙に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。

5　関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。

6　申込に当たって虚偽の事項を記載する行為。

7　他人になりすまして本サービスを利用する行為。

8　猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為。

9　犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為。若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える 行為又は与えるおそれがある行為。

10　不正アクセスやクラッキングに相当する行為。

11　本サービスを利用して、ウィルス、ワーム、その他の有害または悪質なプログラム、コード、ファ イ ル、スクリプトを保存もしくは送信すること

12　前各号に該当するおそれがあると乙が判断する行為。

13　その他、本契約の規定に違反すると乙が判断する行為及び乙が不適切と判断する行為。

第19条（サービス内容の変更による免責）

本サービスの内容の変更等により、甲に生じた損害、不利益、その他の結果について、一切責任を負わないものとします。

第20条（期限の利益の喪失）

甲は、第13条第1項に定める各号のいずれかに該当した場合、当然に期限の利益を喪失し、乙に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。

別紙

1　取扱いサービス

乙は、甲に対して、次のチェックボックスにより選択したサービスの取扱いを委託します。

☑MEO対策サービス

契約期間：発注より4ヶ月間。初回成果となれば初回成果日より4ヶ月間と1度更新となります。解約は7日前までに所定の方法により連絡が必要となります。

☑サジェスト対策サービス

契約期間：発注より2ヶ月間。初回成果となれば初回成果日より2ヶ月間と1度更新となります。（消し放題固定型については、初回成果での更新がありません）解約は7日前までに所定の方法により連絡が必要となります。

☑AIブログマスター

契約期間：1ヶ月ごとの契約期間となります。初月、解約月の日割りはございません。解約は、システムの連携を代理店様にて解除の上、所定の方法により連絡が必要となります。

2　MEO対策サービス

①サービス概要

「MEO対策サービス」：Google等の地図情報提供サービスにおいて、特定のキーワードを入力した際に対象のGoogleビジネスプロフィールが上位3位以内にランクイン表示させることを目的としたサービスです。対策キーワードの変更または追加は甲乙の合意の上で行います。

②プラン詳細

(1)　日額成果型プラン：成果達成日×日額単価

③成果の判断方法

(1)　成果判定は乙が提供する順位チェックツールを基準として算出します。

(2)　「成果基準」を達成した日付を「成果達成日」とします。

(3)　成果基準はブラウザ：GoogleChrome/ 地域：ビジネスの所在地 / 端末：PCを基準とします。

(4)　対策内容によってはシステム都合上、レコード及びキャプチャ画像が存在しない場合もあります。

(5)　3位以内の順位を保証するサービスではございません。

(6)　対策ワードに関して、できる限りご希望に沿う形で対策いたしますが、上位表示が難しい場合、対策キーワードの変更をお願いする場合がございます。

(7)　表示内容は地図情報提供サービスごとに不定期に更新されます。常時ランクイン表示できるよう対策を行いますが、1 日に 1 度でもランクイン表示されましたら成果とさせて頂きます。

(8) 端末やブラウザにより、表示の順番が異なったり、切り替わりの更新にラグが生じたりする場合がご ざいますのでご了承ください。

④料金表及び違約金

1. 日額単価は500円（税抜）です。
2. 契約期間内での解約を甲が希望する場合は、甲は、解約日までに違約金を乙に支払います。違約金は「契約残日数×日額単価」にて算定します。ただし、別途甲と乙とが合意した場合にはこの限りではありません。
3. 乙は、乙の被った損害の額が前項に定める違約金を超える場合は、超えた損害の額を甲に請求することができます。

3 サジェスト対策サービス

①サービス概要

「サジェスト対策サービス」：Google、Yahoo、Bing等の検索エンジンにおいて、キーワードを入力した際に表示される検索候補となる検索予測ワードを表示し提案する機能を活用して、ユーザーに見せたくないキーワードを非表示にしたり、特定のキーワードを表示させることを目的としたサービスです。

②プラン詳細

(1) 日額成果型プラン：成果達成日×日額単価

(2) 消し放題プラン「固定型」：下記料金表に定めた月額料金

(3) 消し放題プラン「成果型」：対策ワードのいずれかが1日でも成果となった場合において下記料金表に定めた月額料金

③成果の判定方法

(1) 成果判定は乙が提供するワード管理システムの取得レコードを基準として算出します。

(2) サジェスト表示対策の場合、各検索エンジンTOPページにて、検索ワード入力後スペースを入力し(しない場合もあり)、希望のワードが表示される事を成果とします。サジェスト非表示対策の場合、各検索エンジンTOPページにて、検索ワード入力後スペースを入力し(しない場合もあり)、希望のワードが表示されない事を成果とします。関連語表示対策の場合、各検索エンジンの検索結果ページの対象枠にて希望のワードが表示される事を成果とします。関連語非表示対策の場合、各検索エンジンの検索結果ページにて希望のワードが表示されない事を成果とします。（Google関連語非表示のみ、SPの場合複数枠が存在することがあるが、その場合は上部に表示されている部分を成果基準とする）Google補助ワード非表示対策の場合、各検索エンジンの検索結果ページの検索窓下に表示される丸枠のキーワードに、希望のワードが表示されない事を成果とします。

(3) 「成果基準」を達成した日付を「成果達成日」とします。

(4) 成果基準はブラウザ：GoogleChrome・Yahoo!JAPAN・Bing・その他対象ブラウザ/ 地域：東京・渋谷 / 端末：スマートフォンまたはPCを基準とします。

(5) 対策内容によってはシステム都合上、レコード及びキャプチャ画像が存在しない場合もあります。

(6) 表示（削除の場合は非表示）を保証するサービスではございません。

(7) 表示ワードに関して、できる限りご希望に沿う形で対策いたしますが、表示が難しい場合、スペース や助詞を適宜使用して対策致します。スペースや助詞が含まれて対策キーワードが表示された場合も 成果と致します。

(8) サジェスト及び関連語の表示内容は各検索エンジンごとに不定期に更新されます。 常時表示（削除の場合は非表示）できるよう対策を行いますが、1 日に 1 度でも表示（削除の場合は 非表示）されましたら成果とさせて頂きます。

(9) 端末やブラウザにより、表示の順番が異なったり、切り替わりの更新にラグが生じたりする場合がご ざいますのでご了承ください。

④料金表及び違約金

1. 料金は、別紙料金表に従います
2. 契約期間内での解約を甲が希望する場合は、甲は、解約日までに違約金を乙に支払います。違約金は「契約残日数×別紙料金表記載【契約金額】」にて算定します。ただし、別途甲と乙とが合意した場合にはこの限りではありません。

4 AIブログマスター

1 サービス概要

「AIブログマスター」：人工知能を用いてブログの記事を自動生成することを目的としたシステムです。

②プラン詳細

(1) ライトプラン

初期費用：0円

システム利用料：4,800円/月

(2) スタンダードプラン

初期費用：0円

システム利用料：7,900円/月

(1) エンタープライズプラン

費用要見積もり

2 違約金

月途中の解約であっても、満額請求となります。

（署名）

本契約は、甲および乙の代表者が署名し捺印した後、効力を生じるものとします。

本契約は、甲乙各1部ずつ所持し、双方が相互に保管するものとします。

2025年2月26日

甲:[甲の会社名]

株式会社Break through

住所: [甲の住所]

愛知県名古屋市中区大須2丁目4-50

代表者: [甲の代表者氏名]

署名:大軒　崚一

捺印: [甲の代表者印]



乙:[乙の会社名]

株式会社Della Force

住所: [乙の住所]

愛知県名古屋市中区栄5丁目26−36　GS栄Ⅱビル　7F

代表者: [乙の代表者氏名]

署名::代表取締役　松永　勇人

捺印: [乙の代表者印]

